

한국은행의 금융기관대출세칙

제정 1994. 2. 17. 총재결재 자음	5411- 108
개정 1995. 12. 15. 총재결재 자음	5011-1081
개정 1999. 8. 19. 총재결재 정금	5011- 684
개정 2000. 4. 20. 총재결재 정금	5011- 282
개정 2000. 6. 30. 총재결재 정금	5011- 490
개정 2000. 9. 7. 총재결재 정금	5011- 660
개정 2000. 11. 24. 총재결재 정금	5011- 858
개정 2000. 12. 26. 총재결재 정금	5011- 858
개정 2001. 1. 5. 총재결재 정금	5011- 6
개정 2001. 6. 21. 총재결재 정금	5011- 240
개정 2001. 10. 23. 총재결재 정금	5011- 469
개정 2001. 11. 6. 총재결재 정금	5011- 466
개정 2001. 12. 24. 총재결재 정금	5011- 525
개정 2002. 6. 29. 총재결재 정금	5011- 168
개정 2005. 6. 30. 총재결재 정금	5412- 140
개정 2006. 5. 25. 총재결재 금융기획팀	-237
개정 2006. 10. 26. 총재결재 금융기획팀	-570
개정 2008. 1. 24. 총재결재 금융기획팀	- 52
개정 2008. 10. 24. 총재결재 금융기획팀	-583
개정 2009. 1. 22. 총재결재 금융기획팀	- 66

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「한국은행의 금융기관대출규정」(이하 “규정”이라 한다)의 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(재할인 및 증권담보대출 대상 증권의 기본요건) ① 규정 제4조제1항제1호에 따른 신용증권은 「은행법」 제45조제2항 및 「은행법 시행령」 제24조제2호에 따른 자산의 건전성 분류기준에 의하여 정상적인 여신으로 분류되는 것으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 재할인 또는 대출담보증권으로 취득할 수 없다,

1. 금융기관이 「은행법」 제2조제1항제10호에 따른 대주주, 「은행법」 제37조에 따른 자회사 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열관계에 있는 회사에 대한 대출로 취득한 신용증권
2. 차입자 1인이 발행한 신용증권으로서 금융기관이 한국은행에 대출담보로 제공한 신용증권 총액의 10%를 초과하는 신용증권

② 규정 제4조제1항제2호 및 제3호에 따라 한국은행이 담보로 취득할 수 있는 유통증권은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 증권금액이 원화로 표시되어 있을 것
2. 원금이 확정되어 있을 것

3. 이율이 고정되어 있거나 시장금리 또는 물가에 연동되어 있을 것. 다만, 이율은 0% 이상이어야 한다.

제1조의3(담보인정가액) 한국은행이 대출의 담보로 취득하는 증권의 담보인정가액은 <별표>와 같다

제2장 자금조정대출

제2조(자금조정대출의 신청) ① 규정 제2조제1호에 따른 자금조정대출을 차입하고자 하는 금융기관은 한국은행 금융결제국장(이하 “금융결제국장”이라 한다) 또는 한국은행 지역본부장(이하 “지역본부장”이라 한다)에게 대출신청을 하여야 한다.

② 제1항에 따른 대출신청은 규정 제15조에 따른 일중당좌대출 상환마감시각 후 10분까지 하여야 한다.

제3조(자금조정대출의 실행) 자금조정대출은 금융결제국장 또는 지역본부장이 실행한다.

제3장 총액한도대출

제4조(금융기관별 총액한도의 배정기준) 규정 제11조에 따른 금융기관별 총액한도 배정에 반영하는 기업구매자금대출, 전자방식 외상매출채권담보대출 및 무역금융의 범위 등에 관한 사항은 총재가 정한다.

제5조(지역본부별 총액한도의 금융기관 배정방법) ① 지역본부장은 서울특별시 이외의 지역에 사업장을 둔 중소기업에 대하여 담당지역 소재 금융기관이 취급한 대출실적과 지역경제사정 등을 고려하여 별도로 정하는 기준에 따라 금융기관 모점별로 지역본부별 총액한도를 배정한다.

② 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 대출금은 금융기관 대출실적에서 제외한다.

1. 「신용정보 관리규약」에서 정한 최종부도거래처에 대한 대출금
2. 「은행업감독규정」 제79조제1항에 따른 계열기업군중 상위 30대 계열기업군 소속기업체에 대한 대출금
3. 다른 규정 등에 의해 직접 또는 간접적으로 한국은행 자금이 지원되는 대출금
4. 정부, 지방자치단체 또는 공공기금으로부터 자금이 지원되는 대출금

③ 지역본부장은 금융기관 모점별 한도를 산정함에 있어 지역경제여건 등을 감안하여 특정부문에 대한 대출실적을 우대하거나 제외할 수 있다.

제6조(총액한도대출의 실행) ① 금융기관별 총액한도대출은 주된 사무소가 서울특별시에 있는 금융기관에 대하여는 금융결제국장이, 주된 사무소가 다른 지역에 있는 금융기관에 대하여는 관할 지역본부장이 실행한다.

② 지역본부별 총액한도대출은 지역본부장이 실행한다.

제4장 일중당좌대출

제7조(일중당좌대출에 대한 이자징수 등) ① 규정 제17조제1항에 따른 금융기관 자기자본의 일정비율은 25%로 한다.

② 규정 제17조제1항에 따른 일중당좌대출은 당해 대출금 이용시간의 분단위 적수 누계액을 501로 나눈 금액으로 한다.

③ 제1항에 따른 금융기관 자기자본은 매년 6월말과 12월말을 기준으로 산출하며, 6월말을 기준으로 산출한 자기자본은 당해 연도 10월부터 다음해 3월까지, 12월말을 기준으로 산출한 자기자본은 다음해 4월부터 9월까지 적용한다. 다만, 합병·증자 등으로 자본금의 변동이 있는 경우 한국은행 정책기획국장(이하 “정책기획국장”이라 한다)은 당해 금융기관의 신청에 의하여 자기자본의 산출 기준일 및 적용기간을 달리 정할 수 있다.

제8조(일중당좌대출의 실행) 일중당좌대출은 한국은행과 대출거래약정을 체결한 금융기관 결제모집에 대하여 금융결제국장 또는 지역본부장이 실행한다.

제5장 보칙

제9조(자료제출) 한국은행으로부터 자금조정대출, 총액한도대출 또는 일중당좌대출을 차입하였거나 대출한도를 승인받은 금융기관 또는 이를 차입하고자 하는 금융기관은 제4조 및 제5조에 따른 대출실적 그 밖에 한국은행이 요구하는 자료를 제출하여야 한다.

제10조(제재) 금융기관이 제9조에 따른 자료를 허위로 작성하거나 자료제출요구에 따르지 아니하는 경우 또는 규정 등을 위반하여 대출받은 경우에는 대출한도 감축 또는 기존대출금 회수 등의 제재조치를 취할 수 있다.

제11조(금융통화위원회에 대한 보고업무) 규정 제20조에 따른 대출운용실적의 보고에 관한 사항은 정책기획국장이 담당하며, 금융기관에 대한 제재결과의 보고에 관한 사항은 금융결제국장이 담당한다.

제12조(위임 등) ① 이 세칙의 시행에 필요한 세부사항은 정책기획국장이 정한다. 다만, 대출의 실행 및 제재에 관한 사항은 금융결제국장이 정한다.

② 제1항에 불구하고 규정 제6조제2항에 따른 자금조정대출 제한 금융기관에 대한 점검업무는 한국은행 금융안정분석국장이 담당한다.

부 칙 <1994. 2. 17.>

① (시행일) 이 세칙은 1994. 3. 15부터 시행한다.

② (폐지규정) 이 세칙 시행과 동시에 「방위산업지원금융취급세칙」(1976.12.16 자용 502-1967 제정), 「수출산업 및 수입대체 소재·부품산업 시설자금대출취급세칙」(1986.9.11 자용 5416-619 제정), 「한국은행의 지방중소기업자금관련 대출취급세칙」(1989.12.15 자산 5011-442 제정), 「한국은행의 금융기관에 대한 재할인 및 대출에 관한 세칙」(1983.3.30 자통 521-250 제정)은 폐지한다.

③ (경과조치) 이 세칙 시행일전에 이미 취급된 대출에 대하여는 종전 세칙을 적용한다.

부 칙 <1995. 12. 15.>

이 세칙은 1996. 1. 1부터 시행한다.

부 칙 〈1999. 8. 19.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 1999년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 세칙의 시행과 동시에 「한국은행 총액한도대출의 지점별한도 운용세칙」(1994.2.17, 자산 5610-43 제정)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 세칙 시행일전에 총재가 금융기관모점별한도 배정대상으로 선정한 업종은 제4조 제1항 제2호의 규정에 의해 지점장이 선정한 것으로 본다.

부 칙 〈2000. 4. 20.〉

이 세칙은 2000년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙 〈2000. 6. 30.〉

이 세칙은 2000년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙 〈2000. 9. 7.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2000년 9월 30일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제13조에서 정한 일중당좌대출의 담보예치에 관한 사항은 2000년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2000. 11. 24.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2000년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제6조 제2항의 규정에 불구하고 2000년 12월 지점별 총액한도는 종전 규정에 따라 일반운전자금대출중 어음대출취급실적을 기준으로 배정한다.

부 칙 〈2000. 12. 26.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2001년 1월 2일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 세칙 시행일 전에 이미 취급된 대출에 대하여는 종전 세칙을 적용한다.

부 칙 〈2001. 1. 5.〉

이 세칙은 2001년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 6. 21.〉

이 세칙은 2001년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 10. 23.〉

이 세칙은 2001년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 11. 6.〉

이 세칙은 2001년 11월 10일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 12. 24.〉

이 세칙은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2002. 6. 29.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2002년 7월 2일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 세칙 시행일 전에 이미 취급된 대출에 대하여는 종전 세칙을 적용한다.

부 칙 〈2005. 6. 30.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2005년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 5. 25.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2006년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 10. 26.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 세칙 시행과 동시에 「한국은행 총액한도대출관련 상업어음할인 취급세칙」, 「한국은행 총액한도대출관련 소재·부품생산자금대출 취급세칙」 및 「한국은행 총액한도대출관련 소재·부품생산자금대출 취급절차」를 폐지한다.

부 칙 〈2008. 1. 24.〉

① (시행일) 이 세칙은 2008년 3월 7일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 세칙 시행 전에 취급된 대출에 대하여는 종전 세칙을 적용한다.

부 칙 〈2008. 10. 24.〉

이 세칙은 2008년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙 〈2009. 1. 22.〉

이 세칙은 2009년 2월 9일부터 시행한다.

〈별표〉 한국은행대출의 담보인정가액

한국은행대출의 담보인정가액

1. 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권 및 한국은행 통화안정증권중 시장가격이 형성되어 있는 것은 잔존만기 및 원리금지급방식별로 시장가격에 다음의 비율을 적용한 금액

잔존만기 ¹⁾	1년 이하	3년 이하	5년 이하	5년 초과
인정비율(%) ²⁾	98 (98)	97 (96)	96 (95)	95 (94)

주 : 1) 잔존만기는 시장가격 평가일 기준

2) 이표채 기준, ()내는 할인채 등 만기에 원리금이 일시에 지급되는 채권의 경우

2. 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권 및 한국은행 통화안정증권중 시장가격이 형성되어 있지 않은 것은 액면금액(할인발행인 경우 발행가액)의 80%
3. 어음 등 신용증권은 금융기관 대출원금의 70%